

1523482-78.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... quando estava no ponto conhecido de tráfico, tendo diretamente consigo as porções de droga, em situação clara de tráfico, conforme inclusive admitiu aos policiais, pelo que superada a negativa de autoria que deu em Juízo.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523482-78.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523482-78.2022.8.26.0050 - 2022/000859

Autora:

Justiça Pública

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

RODRIGO DOS SANTOS

Juiza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

RODRIGO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 13 de julho de 2022, na Rua Tenente Sotomano, altura do nº 275, Vila Medeiros, nesta cidade e Comarca, trazido consigo, para entrega a consumo de terceiros, 88 porções com 47,3 gramas de cocaína e 21 porções com 38,3 gramas de maconha, substâncias determinantes de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 70/73).

O acusado foi regularmente citado e notificado (fls. 101), e apresentou defesa preliminar por meio da Defensoria Pública (fls. 107/108), recebida a denúncia (fls. 109) e renovada a citação.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido o réu interrogado.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, pretendendo subsidiariamente a fixação de penas no mínimo, em regime brando tomada detração, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, clara a tipicidade, não havendo dúvidas quanto à autoria, correta a classificação dada à conduta.

O réu, que se manteve em silêncio na fase policial no uso regular da faculdade constitucional (fls. 17), ouvido em Juízo, negou a prática do delito, estava no local, onde tem um ponto de tráfico, para comprar maconha e cocaína, tinha consigo R\$ 20,00, não chegou a comprar, os policiais chegaram e o abordaram, a droga foi achada em uma bolsinha junto de um muro; conhecia os policiais de abordagens anteriores; é usuário eventual de maconha e cocaína; trabalhava como ajudante de caminhão entregando materiais de construção e ajudando o pai na feira nos fins de semana; teve condenações anteriores por roubo e tráfico.

A negativa apresentada pelo acusado vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória. As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão das drogas foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial militar Douglas relatou em Juízo que estava de motorista na ocasião, seu parceiro e um policial estagiário ingressaram em uma construção abandonada onde costuma haver tráfico de drogas e encontraram lá o réu escondido atrás de um muro, apreendendo com ele uma pochete que continha porções de maconha e cocaína; o réu estava sozinho e não havia outras pessoas no local; conversou com o réu e ele lhe disse que realmente estava traficando.

O policial militar Felipe descreveu em Juízo que quando faziam patrulhamento, ingressaram em uma casa em que há uma obra abandonada, a qual é usada para o tráfico; encontraram o réu atrás de um muro, abordaram-no, apreenderam diretamente com ele, na cintura, uma bolsa contendo porções de maconha e cocaína; não apreenderam dinheiro com o réu; o réu estava sozinho e não havia outras pessoas no local; o réu admitiu que traficava.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Bem assentado, assim, que o réu foi surpreendido quando estava no ponto conhecido de tráfico, tendo diretamente consigo as porções de droga, em situação clara de tráfico, conforme inclusive admitiu aos policiais, pelo que superada a negativa de autoria que deu em Juízo.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

As drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 10, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 27/30 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 95/97, em que apontada a presença dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas.

A quantidade (109 porções), a variedade (cocaína e maconha), o modo de disposição das drogas e as circunstâncias em que apreendidas, quando postado o réu em ponto estabelecido de tráfico, não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito.

A condenação do acusado é, pois, de rigor. Passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da

Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, não se mostram de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda a quem do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231). Embora o réu seja reincidente, como comprova a certidão de fls. 114/120, uma vez que tal circunstância atuará adiante para obstar a diminuição da pena na forma do parágrafo 4º ao artigo 33, não se presta a caracterizar a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, desde que assim não fosse ocorreria bis in idem.

Não incide a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, dada a reincidência do acusado, de sorte que torno definitivas as penas fixadas.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime fechado, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, atendida a reincidência específica.

Cabe eleição do regime prisional mais gravoso mesmo quando, consideradas apenas para efeito de fixação do montante da reprimenda, não se tenham mostrado desfavoráveis as circunstâncias judiciais, que, de resto, recomendam a segregação plena inicial.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câmara Criminal, Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável (art. 44, inciso III, e § 3º, CP).

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu RODRIGO DOS SANTOS, qualificado a fls. 14, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Autorizo que se proceda à destruição das drogas apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) não reclamada a restituição do aparelho celular apreendido a fls. 10 em até 90 dias seguintes ao trânsito em julgado por quem comprove documentalmente regular aquisição, oficie-se para sua destruição; d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, deferida ao réu a gratuidade processual.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Comunique-se.
São Paulo, 17 de novembro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM
SUPERIOR / DIREITA